

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה טור פז

587/25/פ

הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון – בחירות לוועד עובדים ולארגון יציג), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1ח33. בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957¹, בסעיף 1ח33, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) ארגון עובדים בהתארגנות ראשונית יקיים בחירות ראשונות לוועד העובדים בתוך 3 חודשים ממועד שהפך לארגון יציג, וכן יקיים בחירות מידי חמש שנים ממועד קיום הבחירות הראשונות;

(ד) ועד עובדים רשאי להכריז על בחירות שבהן יבחרו העובדים את ארגון העובדים שייצג אותם; השר יהיה רשאי להתקין תקנות בעניין סדרי הבחירות לארגון העובדים."

דברי הסבר

דרישות היסוד מארגון עובדים נקבעו בבג"ץ עמית (בג"ץ 7029/95 הסתדרות העובדים הכללית נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נא (2) 63). מבין דרישות אלה, עקרון היסוד המרכזי שאמור להנחות כל ארגון עובדים הוא היותו של ארגון העובדים עצמאי ודמוקרטי. אולם, המצב החוקי כיום מעמיד בספק את יכולתם של העובדים לנהל את עניינם הקיבוצי באופן עצמאי ודמוקרטי. יחידת המיקוח הטבעית ביחסי עבודה היא עובדי המעסיק. החרג הוא ארגוני עובדים פרופסיונאליים, כגון ארגון הרופאים או ארגון האחיות, וארגוני עובדים ענפיים, למשל בענפי שמירה וניקיון. סעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957, קובע שלעניין הסכם קיבוצי מיוחד ארגון יציג הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה לפחות שליש מכלל העובדים שעליהם יחול ההסכם הקיבוצי. בפועל, במרבית מההתארגנויות הראשוניות נעזרים העובדים בארגונים קיימים כדוגמת הסתדרות העובדים הכללית החדשה או בארגוני עובדים ארציים אחרים (כדוגמת הסתדרות לאומית וכוח לעובדים). מצב דברים זה עשוי לגרום לכך שמדיניות מובילי ההתארגנות אינה עולה בקנה אחד עם רצונם של רוב העובדים, שכן ועדי העובדים מממנים על ידי ההסתדרות ואינם מקפידים על מועדי הבחירות הקבועות בתקנון הוועדים של ההסתדרות וכך מכהנים בתפקידם שנים רבות. עריכת בחירות לוועד העובדים בסמוך לאחר הכרזת היציגות, תחזק את היסודות הדמוקרטיים בהתנהלות ארגון העובדים, ותבטיח שמדיניות ארגון העובדים מתאימה לרוב העובדים שעליהם יחול ההסכם הקיבוצי, גם אם הם אינם חברי ארגון העובדים שסייע לעובדים להתארגן (סב"א (ארצי) 2632-01-15 הסתדרות העובדים

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

הלאומית נ' הסתדרות הפועל המזרחי בישראל (10/9/2015), להלן – פס"ד הפועל המזרחי). במצב היום, ועד העובדים שאמור לייצג את אינטרס העובדים במקום העבודה מייצג למעשה את האינטרס של ארגון העובדים שיזם את התארגנות העובדים או שמייצג את העובדים באופן היסטורי. בפס"ד הפועל המזרחי נקבע שוועד עובדים אינו רשאי לפעול להחתמת עובדים לארגון מתחרה. לפיכך, הדרך היחידה להחליף את ארגון העובדים היא שארגון עובדים אחר יחתים לפחות שליש מהעובדים במקום העבודה, וכך החלפת ארגון העובדים הופכת לכל הפחות לקשה ביותר, וברוב המקרים אף לבלתי אפשרית.

קיום בחירות עיתיות אחת לכמה שנים לארגון העובדים יאפשר לעובדים לבחור את ארגון העובדים שייצג להם באופן המיטבי לקדם את האינטרס שלהם כלפי מעסיקם. הפתרון של עריכת בחירות נקבע בפסיקה בפס"ד הפועל המזרחי כאמור וכן בפסק הדין בעניין סופרבוס (סב"א (ארצי) 18117-01-16 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי (28/6/2016), להלן – פס"ד סופרבוס), בו קבע נשיא בית הדין הארצי, השופט יגאל פליטמן, שיש לקיים בחירות כדי להכריע מי יהיה ארגון העובדים היציג: "בנסיבות העניין ונוכח האמור לעיל, אין מנוס אלא להורות על קיום בחירות חופשיות, שוויוניות, חשאיות, עם פיקוח, נטולות לחצים ואיומים מכל צד, לקביעת ארגון העובדים היציג".

בבחירות דמוקרטיות לוועד העובדים ולארגון העובדים, המתקיימות כל תקופה קצובה, הולמות את תפקידיו של הוועד כמייצג של ציבור העובדים. הבחירות יאפשרו לעובדים להיות מיוצגים על ידי מי שייבחר על ידם ולא על ידי מי שבמקרה דאג להביא ארגון עובדים קיים, כגון ההסתדרות הכללית כדי לסייע בארגון העובדים בפעם הראשונה. העובדים יוכלו לקדם את עניינם באמצעות ארגון עובדים שנציגיו מקובלים על רוב העובדים. בחירת ארגון עובדים תנטרל את הצורך במאבקי כוח בין ארגוני העובדים בתקופת ההתארגנות ותפחית מאוד את התנגדות המתנגדים להתאגדות. הבחירות יאפשרו לעובדים לנהל את המשא ומתן הקיבוצי עם המעסיק באופן שישקף את עמדתם של כלל העובדים ולא רק של המקורבים לארגון העובדים הוותיק כדוגמת הסתדרות העובדים הכללית החדשה. הבחירות גם יגדילו את מעורבות כלל העובדים בהשפעה הקיבוצית על עתידם המקצועי, יקרבו את האינטרס של העובד אל מקבלי ההחלטות בארגון העובדים, יאפשרו הלימה והזדהות של העובד עם ארגון העובדים, יפחיתו את ההשפעות החיצוניות על העובדים במקום העבודה ולכן אף יקטינו את התנגדות המעסיקים להתארגנות. בחירות גם יגדילו את מספר העובדים שיזמו התארגנויות ואת מעורבות העובדים בהתארגנות, שכן העובדים ידעו שבסופו של דבר רצונם של העובדים הוא זה שיקבע. הבחירות יאפשרו למעסיקים לקבל את ארגון העובדים כשותף פרודוקטיבי, שרתום למטרות העסקיות של מקום העבודה, שותף המאפשר לייצר את הוודאות והיציבות הנדרשים לעובד במקום עבודתו באמצעות חיזוק רווחי המעסיק ולא באמצעות קביעות שמונעת קידמה ותקווה להתפתחות מקצועית.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/3649/24) ולפיכך הצעת חוק זו לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)